

RECURSO CÍVEL Nº 5006281-63.2024.4.02.5104/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: ALEXANDRE SOUZA FILHO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA EXTINTIVA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. AUSENTE O INTERESSE DE AGIR. BENEFÍCIO CONCEDIDO POR ANÁLISE DOCUMENTAL NO INSS, SEM POSSIBILIDADE DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. AUTORA DEVERIA TER REALIZADO NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade de justiça deferida na sentença, nos termos do art. 98, §3º do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5006281-63.2024.4.02.5104

510015075963 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5006281-63.2024.4.02.5104/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: ALEXANDRE SOUZA FILHO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, por ausência de interesse processual, sob o fundamento de ausência de prévio requerimento administrativo.

Em sede recursal, a parte autora argumenta que o sistema do INSS não oferece opção de escolha por perícia presencial, limitando-se à análise documental, e que, uma vez preenchidos os requisitos para o benefício, não se pode exigir novo requerimento administrativo.

Diante de tais argumentos, o recorrente requer:

a) o recorrente requer o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação, com designação de perícia médica para comprovação da incapacidade e determinação do restabelecimento do benefício desde a cessação.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

A controvérsia reside na pretensão do recorrente em buscar judicialmente o restabelecimento do benefício de auxílio-doença (NB 651.916.612-3), cessado em 03/10/2024, sem, contudo, demonstrar ter seguido o rito administrativo adequado para tanto.

O presente recurso não pode ser admitido, ante sua inadequação.

Nos termos do artigo 5º da Lei nº 10.259/2001, no âmbito dos Juizados Especiais Federais apenas a sentença definitiva é recorrível, não o sendo, portanto, a terminativa, que extingue o processo sem resolução de mérito, como ocorreu neste caso.

Confirmando este entendimento, foi editado o Enunciado nº 18 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que dispõe: "*Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição*".

Da análise dos autos, verifica-se que o segurado optou pelo protocolo de benefício por análise documental, modalidade que não permite pedido de prorrogação, conforme expressamente consignado na carta de deferimento do benefício (vide evento 1, DOC5). Tal procedimento administrativo, por sua própria natureza, pressupõe que o segurado, caso necessite de afastamento após a cessação do benefício, deve formalizar novo requerimento administrativo.

Com efeito, o auxílio por incapacidade temporária foi concedido através de análise documental, ou seja, sem perícia médica presencial, com fundamento no art. 60, §11-A da Lei 8.213/91:

§ 11-A. O exame médico-pericial previsto nos §§ 4º e 10 deste artigo, a cargo da Previdência Social, poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento

Por ocasião da concessão do benefício, o autor foi informado de que não seria possível requerer a sua prorrogação (evento 1, indeferimento 5) e de que deveria **requerer novo benefício** caso necessitasse de novo afastamento após o seu término.

Contudo, **o autor não comprovou ter efetuado novo requerimento**, de modo que não houve pretensão resistida por parte do INSS.

Não houve ilegalidade na conduta do INSS, uma vez que a concessão anterior do benefício foi feita de forma sumária, com base em atestado médico apresentado pelo próprio segurado, de modo que é legítima a exigência de um novo requerimento para a concessão do benefício.

Ressalto que esta sistemática não causa prejuízo ao segurado, uma vez que, caso seja reconhecida a incapacidade decorrente do mesmo motivo, no prazo de 60 dias contado da data da cessação do benefício anterior, este será prorrogado, na forma dos §§3º a 5º do art. 75 do Dec. 3.048/99:

§ 3º Se concedido novo benefício decorrente do mesmo motivo que gerou a incapacidade no prazo de sessenta dias, contado da data da cessação do benefício anterior, a empresa ficará desobrigada do pagamento relativo aos quinze primeiros dias de afastamento, prorrogando-se o benefício anterior e descontando-se os dias trabalhados, se for o caso. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

§ 4º Se o segurado empregado, por motivo de incapacidade, afastar-se do trabalho durante o período de quinze dias, retornar à atividade no décimo sexto dia e voltar a se afastar no prazo de sessenta dias, contado da data de seu retorno, em decorrência do mesmo motivo que gerou a incapacidade, este fará jus ao auxílio por incapacidade temporária a partir da data do novo afastamento. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

§ 5º Na hipótese prevista no § 4º, se o retorno à atividade tiver ocorrido antes do período de quinze dias do afastamento, o segurado fará jus ao auxílio por incapacidade temporária a partir do dia seguinte ao que completar aquele período. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

O Poder Judiciário tem por missão o controle da legalidade dos atos da Administração, não podendo substituir antecipadamente a atividade administrativa, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

Ademais, como bem apontado pelo juízo de origem, a triagem e a operacionalização dos requerimentos administrativos visam assegurar eficiência na gestão das demandas previdenciárias. Permitir que o Judiciário atue como instância substitutiva ou suplementar ao processo administrativo seria incompatível com o princípio da separação dos poderes e sobrecarregaria de maneira inviável a estrutura judiciária.

Logo, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e não implicou negativa de jurisdição, uma vez que a parte autora poderá ajuizar nova ação, desde que novo requerimento de benefício seja administrativamente indeferido.

Pelo exposto, voto no sentido de **NÃO CONHECER DO RECURSO**. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade de justiça deferida na sentença, nos termos do art. 98, §3º do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa ao juízo de origem.

